APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Vitalie Budeci
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Buiucani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 24-09-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 6GW0DZD2KS4Q9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074090721

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074090721

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.
[L’utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l’adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074090721

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.10.04 08:14:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DOSAR NR. 1-20009131-12-1 rh-22012020-1 (lrh-2/2020)

ÎNCHEIERE

1 2 octombrie 2020 mun.Chişinău

JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL BUIUCANI
în componenţa:

Preşedintele şedinţei, judecătoi - Vitalie BUDECI
Grefier - Elena DĂDU

cu participarea:

- Procurorului în Procuratura mun.Chişinău, oficiul reprezentare a învinuirii în instanţa de judecată - Liliana BEŞLIU
- Apărătorului lui MACERET Alexei Artur - avocat Pavel CEBOTARI
- MACERET Alexei Artur

examinând în şedinţa de judecată publică cauza penală nr. lrh-2/2020 iniţiată la cererea lui MACERET Alexei Artur, -

A CONSTATAT:

1. La 22 ianuarie 2020 în Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani) a parvenit cererea înaintată de către MACERET Alexei Artur, care a fost repartizată prin intermediul PIGD pentru examinare judecătorului Vitalie BLDEC1, fiindu- atribuit numărul de referinţă lrh-2/2020.
2. La 12 octombrie 2020 în Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani) a parvenit cererea înaintată de către MACERET Alexei Artur, prin care concretizează cerinţele expuse în cererea menţionată supra, şi anume indică că prin aceasta solicită casarea Sentinţei Juuecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr. 1-989/2006 din 08.11.2006.
3. în cadrul şedinţei de udecată din 12.10.2020, *MACERET Alexei Artur* a susţinut cererea de concretizare, menţionând că prin cererile înaintate solicită casarea Sentinţei Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr. 1-989/2006 dm 08.11.2006, pe motiv că la examinarea cauzei în primă instanţă nu i-a fost asigurat dreptul la interpret, şi că până la momentul actual nu a primit copia Seminţei Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr. 1-989/2006 din 08.11.2006, tradusă în limba rusă.
4. *Apărătorul revizuentului MACERET Alexei Artur, avocat Pavel CEBOTARI,* în cadrul şedinţei de judecată a susţinut poziţia expusă de către MACERET Alexei Artur, solicitând ca prezenta cerere să fie apreciată ca fiind o cerere de apel declarată împotriva Sentinţei Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006, şi respectiv să fie remise materialele acumulate în adresa Curţii de Apel Chişinău, în vederea examinării acestora în ordine de apel.
5. *Procurorul în Procuratura mun.Chişinău, oficiul reprezentare a învinuirii în instanţa de judecată, Liliana BEŞLIU,* a susţinut poziţia lui MACERET Alexei Artur cât şi a apărătorului acestuia.
6. Audiind opinia participanţilor la proces, studiind conţinutul cererilor, reieşind din faptul că MACERET Alexei Artur solicită casarea Sentinţei Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006, instanţa de judecată apieciază că cererea înaintată de către MACERET Alexei Artur reprezintă în esenţă o cerere de apel, care urmează a fi rem să spre examinare în adresa Curţii de Apel Chişinău.

7. Potrivit prevederilor art.348 Cod de procedură penală, în cazul în care judecarea cauzei nu pne de competenţa instanţei sesizate, aceasta, prin încheiere motivată, dispune trimiterea cauzei în instanţa de judecată competentă. Despre aceasta se anunţă părţile care nu au participat la şedinţă.

8. Pentru motivele enunţate, conducându-se de prevederile art.342, 348 Cod de procedură penală al Republicii Moldova, instanţa de judecată, -

DISPUNE:

Se transmite spre examinare la Curtea de Apel Chişinău cererea de apel declarată de către MACERET Alexei Artur împotriva Sentinţei Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr.l-989/2006 din 08.11.2006.

încheierea poate fi atacată în ordine de recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).

Preşedintele şedinţei, Judecător /semnătura/ **Vitalie** BUDECI

Copie veridică
/Judecător V.BUDECI/

Încheierea a intrat în vigoare conform Deciziei Curţii de Apel din 08.06.2021.
Judecător:

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
SEDIUL BUIUCANI
REPUBLICA MOLDOVA